

共通問題 H26-32

(配点：2)

月 日

月 日

次の【事例】における【Aの証人尋問】に関して述べた後記アからオまでの【記述】のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

【事例】

Aは、平成26年2月3日、司法警察員から職務質問を受け、所持していた覚せい剤を発見されて逮捕された。Aは、同月12日、検察官による取調べにおいて、前記覚せい剤は知人甲から買った旨供述し、その旨記載された検察官調書が作成された。その後、甲に対する捜査が行われ、甲は、Aに対して前記覚せい剤を譲渡した事実で、同年3月2日に起訴されたが、公判において公訴事実を否認した。検察官は、甲の公判において、Aの前記検察官調書の証拠調べを請求したが、弁護人が不同意の意見を述べたので、Aの証人尋問を請求し、次のとおりの証人尋問が実施された。

【Aの証人尋問】

検察官. (ア) あなたは、平成26年2月3日、所持していた覚せい剤を司法警察員に発見されたのですね。

A. はい。

検察官. あなたは、その覚せい剤をどうやって手に入れたのですか。

A. 路上で、見知らぬ人から買いました。

検察官. (イ) 知人から買ったものではありませんか。

A. 知人から買ったものではありません。

検察官. あなたは、平成26年2月12日、検察官の取調べを受けた際、誰から覚せい剤を買ったと説明しましたか。

A. 覚えていません。

検察官. (ウ) あなたは、検察官に対し、「甲から覚せい剤を買った。」と説明したのではありませんか。

A. そのように述べたかもしれません。

(中略)

検察官. (エ) (検察官が、Aに、前記検察官調書の署名及び指印部分を示す。) これは、あなたの署名及び指印に間違いありませんか。

A. 間違いありません。

【記述】

ア. 下線部(ア)の尋問方法は、誘導尋問に該当するが、甲及びその弁護人が争わないことが明らかであれば、許される。

イ. 下線部(イ)の尋問方法は、甲が争う事項に関する誘導尋問に該当するから、許されない。

ウ. 下線部(ウ)の尋問方法は、書面を朗読するものであるから、許されない。

エ. 下線部(エ)の尋問方法は、記憶を喚起するために供述を録取した書面を示すものであるから、許されない。

オ. 検察官が、Aの前記検察官調書を刑事訴訟法第321条第1項第2号に基づき証拠調べ請求した場合、前記検察官調書は、公判でのAの証言よりも検察官の取調べにおける供述を信用すべき特別の状況が存しなければ、証拠能力を有しない。

1. ア イ 2. ア オ 3. イ ウ 4. ウ エ 5. エ オ

№197	証人尋問	正答率
共通H26-32	正解 2	73%

ア 正しい

規則（以下「規則」という。）199条の3第3項2号。主尋問においては誘導尋問をしてはならない。ただし、訴訟関係人に争のないことが明らかな事項に関するときはこの限りでない。まず、主尋問とは、証人の尋問を請求した者が初めに行う尋問のことであり、誘導尋問とは、質問の中に質問者の望む答えが暗示されている質問をいう。そして、主尋問においては、誘導尋問は原則として禁止される

（規則199条の3第3項柱書本文）。これは、主尋問においては尋問者と証人との間で好意的関係があるのが一般的であり、証人を錯誤に陥れる危険性が大きいからである。しかし、誘導尋問が訴訟関係人に争のないことが明らかな事項に関するときは、例外的に許される（同項柱書ただし書、2号）。これを本件についてみると、Aは、検察官が請求した証人であるから、検察官がAに対して行う尋問は主尋問である。そして、検察官は、Aが、その逮捕時に所持していた覚せい剤は甲から買ったものである旨供述していたため、甲の覚せい剤譲渡の公訴事実の存在を立証するために、Aの証人尋問を請求しているところ、下線部（ア）は、Aが甲から譲り受けた覚せい剤を所持の被疑事実で逮捕されたとの答えを暗示する尋問であるから、誘導尋問に当たる。しかし、甲及びその弁護人が争わないことが明らかであるならば、例外的に許される。したがって、本記述は正しい。

イ 誤っている

規則199条の3第3項6号。証人が前の供述と相反するか又は実質的に異なる供述をした場合において、その供述した事項に関する誘導尋問は、例外的に許される。これを本件についてみると、Aは、検察官による取調べ段階では、所持していた覚せい剤は甲から買った物であると供述していたにもかかわらず、証人尋問においては、「路上で、見知らぬ人から買いました。」と証言している。これは、「証人が前の供述と相反する……供述をした場合」に当たる。そして、下線部（イ）は、覚せい剤を誰から譲り受けたかというAの相反供述部分に関する尋問であるから、「その供述した事項に関する」誘導尋問に当たる。したがって、本記述は、下線部（イ）の尋問方法は、規則199条の3第3項6号の例外にあたるため許されるとすべきところ、許されないとしている点で、誤っている。

ウ 誤っている

規則199条の3第4項。誘導尋問をするについては、書面の朗読その他証人の供述に不当な影響を及ぼすおそれのある方法を避けるように注意しなければならない。本件においても、下線部（ウ）の尋問方法は、Aの検察官面前調書を朗読するものであるから、可能な限り避けるよう注意しなければならないが、全面的に禁じられているわけではない。したがって、本記述は、下線部（ウ）の尋問方法は、書面を朗読するものであるから避けるように注意しなければならないが、全面的に禁じられているわけではないとすべきところ、許されないとしている点で、誤っている。

エ 誤っている

規則199条の10第1項。訴訟関係人は、書面又は物に関しその成立、同一性その他これに準ずる事項について証人を尋問する場合において必要があるときは、その書面又は物を示すことができる。「証人の記憶が明らかでない事項についてその記憶を喚起するため……書面（供述を録取した書面を除く。）……を示して尋問する」場合につき裁判長の許可を必要とする規則199の11第1項の場合と異なり、規則199条の10第1項が裁判長の許可等を必要としないのは、これらの事項に関し証人を尋問する場合には、書面等を提示しなければ尋問の目的を達することができないのが普通であり、しかも書面等を提示しても証人の供述に不当な影響を及ぼすことがないからである。そして、この場合において、証人に供述書末尾の署名押印を示して本人のものであるかどうかを確認することは、規則199条

の10によって許されるものであり、証人追及の過程で行われても、規則199条の11による制約を受けるものではない。本問において、下線部(工)の尋問は、記憶を喚起するために供述を録取した書面を示すものではないから、裁判長の許可がないときも、許される。したがって、本記述は誤っている。なお、規則199条の11の書面から供述を録取した書面が除かれたのは、その提示が証人に対して不当な影響を及ぼすおそれがあることに考慮したためとされる。

オ 正しい

321条1項2号。検察官の面前における供述を録取した書面については、公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異なった供述をした場合で、公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の状況の存するときでなければ、証拠能力を有しない。Aの検察官調書は、「Aは甲から覚せい剤を買った」という旨が記載されているものであるから、その内容の真実性から、甲がAに覚せい剤を譲渡したという公訴事実の存在を立証するものである。そこで、Aの検察官調書は、伝聞証拠に当たり、原則として証拠能力がない(320条1項)。しかし、321条1項2号の伝聞例外の要件を満たすことにより、証拠能力が認められる。そして、321条1項2号にいう「前の供述と相反する」とは、立証事項との関係で、公判準備又は公判期日の供述と検面調査記載の供述とが、表現上明らかに矛盾していることをいう。これを本件についてみると、Aは、証人尋問において、自分が所持していた覚せい剤は「知人から買ったものではありません。」と供述しており、公判期日の供述と検面調査記載の供述とが、表現上明らかに矛盾している。そこで、「公判期日において前の供述と相反する……供述をした場合」に当たるといえる。よって、Aの検察官調書は、公判でのAの証言よりも、「前の供述」である検察官の取調べにおける供述を信用すべき特別の状況が存するときでなければ、証拠能力を有しない。したがって、本記述は正しい。

以上により、正しい記述はアとオであり、したがって、正解は肢2となる。

